

Villa Carlos Paz, 31 de Enero de 2024

A la Señora Presidente
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Alejandra Roldán

S _____ / _____ D:

Ref. DICTAMEN N°01/2024

“TRAMITE DE APROBACIÓN- CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS – de la Ordenanza 4021, el inciso 8.2.1- FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA y modifica el inciso 8.16.4.- INSPECCIÓN Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA”

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los señores Concejales a fin de remitir el Dictamen N° 01, fecha 31 de enero 2024. Incorpora al Art 8: “Trámite de aprobación, Condiciones y Requerimientos de la Ordenanza 4021, el inciso 8.2.1. Factibilidad de Servicios de Infraestructura y modifica el inciso 8.16.4. Inspección y Certificado Final de Obra.

En este sentido se adjunta dictamen evaluado y aprobado por mayoría de los presentes en la Comisión Plenaria Extraordinaria de este Consejo, en Acta 438 del 12 de enero 2024. Votos positivos: ADARSA, CEPIA, Colegio de Ingenieros, Colegio Técnicos Constructores Universitarios, Asociación Inmobiliaria, Asesora DEM Liliana Bina, Asesora DEM Amalia Gómez, Concejales por la Mayoría Raquel Merlino. (8 Votos). Voto Negativo: Colegio de Arquitectos (1 Voto). Abstención: Concejales por la Minoría Carlos Quaranta.

Saluda Atentamente

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo a fin de someter a su tratamiento un Proyecto de Ordenanza que incorpora al Artículo 8º - TRAMITE DE APROBACIÓN- CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS – de la Ordenanza 4021, el inciso 8.2.1- FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA y modifica el inciso 8.16.4.- INSPECCIÓN Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA- introduciendo al mismo, los incisos 8.16.4.1 y 8.16.4.2 a fin de incorporar 3 etapas de inspección de Obra en el transcurso de la misma.

Ello a fin de dar respuesta a dos situaciones que el actual proceso de crecimiento edilicio de la Ciudad plantea; una, en relación a la disponibilidad de recursos hídricos y de infraestructura urbana de la misma, y la otra la verificación de reiterados incumplimientos en el proceso de obra de las condiciones aprobadas en planos ante la Dirección de Obras Privadas y Catastro.

A ese fin se remite el presente Proyecto, esperando un tratamiento favorable del mismo.

Sin más, saludo atentamente.

PROYECTO DE ORDENANZA

**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA
CARLOS PAZ**

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1°.- INCORPORAR al Artículo 8.2.- PERMISO PARA CONSTRUIR, AMPLIAR, REFACCIONAR O RELEVAR. de la Ordenanza 4021, el inciso 8.2.1 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA el que quedará redactado de la siguiente manera:

“8.2.1. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA-

Para dar curso a todo trámite de Visación Previa de nuevas construcciones edilicias a partir de 7 unidades de viviendas o locales en todas las categorías que comprende el presente Código de Edificación como así también, subdivisiones de lotes, la Dirección de Obras Privadas y Catastro exigirá la presentación de Certificado de factibilidad emitido por las prestatarias de servicio de agua, cloacas, gas y energía eléctrica.-

A tal fin, la Dirección de Obras Privadas y Catastro entregará al iniciador, en forma conjunta con el informe Catastral y Plancheta del lote en cuestión, una ficha de factibilidades con los datos del proyecto requeridos, la que deberá ser suscripta por las Empresas prestatarias otorgando o denegando la factibilidad del servicio que corresponda”

ARTÍCULO 2°.- MODIFICAR el Artículo 8.16.- DE LAS INSPECCIONES Y CERTIFICADOS DE OBRAS- , el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ 8.16.- DE LAS INSPECCIONES Y CERTIFICADOS DE OBRAS-

Durante el transcurso de la Obra, la Dirección de Obras Privadas y Catastro, deberá realizar tres Inspecciones una vez finalizadas la siguientes etapas de Obra:

1°.- Nivel de Piso de Planta Baja (verificación de accesibilidad al edificio con relación a nivel de vereda)

2°.- Nivel última losa o techo del edificio, previo a su armado o llenado (verificación de alturas máximas de la edificación con respecto nivel de vereda)

3°.- Nivel final de obra parcial o total (con intervención de inspección de Bomberos si correspondiera)

A este fin, el profesional y/o el propietario deberá/n solicitar cada inspección ante la Dirección de Obras Privadas y Catastro, al culminar la etapa de Obra correspondiente y antes de dar continuidad a la Obra.

La Dirección de Obras Privadas y Catastro tendrá 72 hs hábiles a partir del ingreso de la solicitud para cumplimentar la inspección. Vencido este plazo se dará por cumplimentado el requisito. Este vencimiento no implica aprobación de la etapa de obra en caso de existir infracción.

El presente requisito no exime a los profesionales actuantes de su responsabilidad del cumplimiento de las normas vigentes.

A fin de dejar constancia del cumplimiento de las inspecciones, la Dirección de Obras Privadas y Catastro introducirá sellos de cada una de ellas en el reverso de los planos aprobados. El profesional y/o propietario deberá presentar el plano aprobado junto a cada pedido de inspección.

8.16.1.- DESIGNACIÓN DE INSPECTORES.- La Municipalidad designará los inspectores de obras necesarios a fin de controlar el cumplimiento de este Código y que las obras que se ejecuten de acuerdo a la documentación aprobada; y los habilitará mediante el carnet correspondiente.-

8.16.2.- ACCESO DE INSPECTORES A LAS FINCAS.- Los propietarios, profesionales, empresas, capataces o inquilinos, deberán permitir la entrada a un edificio o predio, y facilitar su inspección, a todo Inspector, en el ejercicio de sus funciones relativas que acredite su carácter de tal, mediante el comprobante que lo habilite. En su defecto el Inspector hará constar la negativa con el testimonio de un agente de policía o de dos testigos, en un acta que labrará de inmediato, a fin de solicitar la realización de la inspección y aplicar las penalidades que corresponda. Las visitas las deberán realizar los inspectores dentro del horario de labor de obra.-

8.16.3.- SUSPENSIÓN DE TRABAJOS.- Artículo relacionado con Ordenanza 4473.- La Dirección de Obras Privadas y Catastro suspenderá toda obra que se realice sin tener el permiso o que teniéndolo no se ejecute de acuerdo a los documentos aprobados, a las Ordenanzas y disposiciones en vigor y a las reglas del arte. Cuando no se acate la orden de suspensión se utilizará la fuerza pública con intervención policial.-

8.16.4.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.- Finalizada la obra en todos sus detalles, ejecutadas las verjas y la vereda reglamentaria, si existe cordón cuneta o el nivel mismo, se deberá solicitar la Inspección Final de la misma.- A fin de dar curso a la emisión de Certificado Final de Obras, la Dirección de Obras Privadas y Catastro, exigirá la presentación de solicitud del mencionado Certificado suscripta por el Propietario y el Profesional actuante, en su condición de Conductor Técnico y /o Director Técnico en el caso de Proyectos ejecutados.-En los casos de Proyectos construidos o de relevamientos la suscripción de la solicitud por parte del profesional tendrá carácter de declaración jurada con respeto a la concordancia de lo construido con el Plano aprobado ante la Dirección de Obras Privadas y Catastro, quien establecerá la necesidad o no de realizar inspección ocular en cada caso.- En aquellos casos en que se detecte diferencias de superficie y/o infracciones al Código de Edificación no declaradas en los Planos respectivos, se labrará acta remitiéndose las actuaciones al Tribunal de Faltas Municipal y al Colegio Profesional respectivo.- El inspector constatará si la obra se realizó conforme al Código y a la documentación aprobada y/o registrada por la Municipalidad, y en caso afirmativo, se extenderá el Certificado Final.- No se otorgará el Certificado Final de Obra, si existieran deudas pendientes por tasas municipales, multas o cualquier otro concepto, ni tampoco se otorgará antes de los sesenta (60) días de abonados los derechos de construcción.-

8.16.5.- CERTIFICADO FINAL PARCIAL.- Podrá la Dirección de Obras Privadas y Catastro otorgar certificados Finales "Parciales" de obras inconclusas, en los casos que por la magnitud de la obra, o dificultades económicas del propietario, no pueda terminar completamente la obra aprobada y necesite habilitarla parcialmente; en este caso, la parte de obra ejecutada deberá estar de acuerdo al presente Código y el expediente se mantendrá latente hasta la terminación de la obra en que se otorgará el Certificado Final Total.- **8.16.6.- INSPECCIÓN Y CERTIFICADO DE LUZ.-** Aprobada la documentación de una obra y abonados los derechos

correspondientes, el propietario podrá solicitar un certificado de Luz Provisoria, para Construcción o Pulido de Pisos, Otorgado el Certificado Final de Obra, podrá solicitar el Certificado de Luz para conexión definitiva.-"

ARTÍCULO 3°.- De forma.